

한국승강기안전공단 상임감사

권고

제 목 고충처리 피해자 모니터링 기록 관리 미흡

소 관 부 서 ■실

조 치 부 서 ■실

내 용

1. 업무 개요

■실은 직장에서 발생한 인사, 직장 내 괴롭힘, 성희롱·성폭력 등 직원의 고충처리 업무를 담당하고 있다. 고충처리는 사건의 신청, 상담, 조사, 고충처리 위원회 심의, 심의 결과에 대한 후속조치, 피해자에 대한 모니터링과 같은 일련의 절차대로 진행된다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「노사협의회 규정」 제23조제8호에 따라 고충사건에서 피해자란 행위자로 인하여 자신의 신체나 명예를 침해 또는 위협받아 고충이 발생한 직원을 말한다.

같은 규정 제25조제1항제6호 및 제33조제3항에 따라 고충처리 담당 부서의 장은 고충처리 사건 종결 후 피해자에 대한 모니터링을 실시하고 필요한 경우 피해자를 지원하여야 한다.

성희롱·성폭력 사건의 경우 「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제9조제4호 및 제19조에 따라 사건이 종결된 때부터 1년이 되는 날까지는 분기별 1회, 이후 2년이 되는 날까지는 반기별로 피해자에 대해 모니터링 하도록 하고 있다.

직장 내 괴롭힘 사건의 경우 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」 제8조제5호 및 제18조제3항에 따라 성희롱·성폭력 사건과 동일하게 모니터링 기간을 정하고 있다.

따라서 ■실장은 성희롱, 직장 내 괴롭힘 등 고충으로 피해를 입은 직원이 발생할 경우 사건 종료 후 일정기간 피해자를 모니터링하고 필요한 경우 지원을 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

고충처리위원회에서 고충에 해당한다고 심의한 사건의 문서기록을 검토한 결과 피해자에 대한 모니터링과 지원내역을 확인할 수 없었다. 이에 고충처리 업무 담당자와 인터뷰를 통해 성희롱·성폭력 사건 및 직장 내 괴롭힘 사건의 경우 피해자와 전화상담을 통해 모니터링을 실시하고 있으나 기록은 하고 있지 않음을 확인하였다.

그러나 고충 피해자 모니터링 내역을 문서화하지 않는다면 모니터링을 실시한 고충 상담원만이 피해자가 행위자 또는 주변 구성원으로부터 불이익을 받고 있는지, 2차 피해가 발생하고 있는지 파악할 수 있고, 고충 상담원이 모니터링 결과를 보고하거나 후속조치를 이행하지 않을 경우 피해자 보호 및 2차 피해를 예방하기 어려운 상황이 발생할 수 있다.

따라서 관련 내규에 규정되어 있는 피해자 모니터링 및 피해 지원절차를 체계적으로 이행하고 이를 문서화하여 관리할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 ■실은 성희롱·성폭력, 직장 내 괴롭힘 고충뿐만 아니라 인사고충을 포함한 모든 고충사건에 대해 구체적인 모니터링 실행방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■실장은 고충처리 피해자에 대한 모니터링이 체계적으로 실행될 수 있도록 절차를 마련하고 기록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)